PUTUSAN

Nomor 2147/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Faisal Riza;
Tempat lahir	:	Medan;
Umur/tanggal lahir	:	43 Tahun / 03 Mei 1980;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Yos Sudarso Gg. Kompol No. 42 Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa Faisal Riza ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2147/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2147/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAISAL RIZA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus Klip Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut dengan sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram

- 1 (satu) buah timbangan elektrik

Dirampas Untuk dimusnahkan

- Uang tunai Sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa Faisal Riza pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Yos Sudarso Gg. Kompol Kel Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi ROY B. SIMANJUNTAK, saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK mendapatkan Informasi dari masyarakat sekitar yang sedang banyak melakukan transaksi narkotika di Jalan Yos Sudarso Gg. Kompol Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, kemudian saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi ROY B. SIMANJUNTAK, saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK melihat terdakwa sedang duduk-duduk, kemudian saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK langsung mendatangi terdakwa dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu dan ketika terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DICNESIUS SIMANJUNTAK langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti dari genggaman tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus klip narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, uang tunai sebesar Rp 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan electric, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 000620/.09.00.00/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS HIDAYAT NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang ditemukan dari FAISAL RIZA, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 5189/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Nrp. 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Faisal Riza adalah benar mengandung Metamfetamina Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Faisal Riza bersama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Yos Sudarso Gg. Kompol Kel Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi ROY B. SIMANJUNTAK, saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK mendapatkan Informasi dari masyarakat sekitar yang sedang banyak melakukan transaksi narkotika di Jalan Yos Sudarso Gg. Kompol Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, kemudian saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi ROY B. SIMANJUNTAK, saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK melihat terdakwa sedang duduk-duduk, kemudian saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK langsung mendatangi terdakwa dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu dan ketika terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DICNESIUS SIMANJUNTAK langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti dari genggaman tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus klip narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, uang tunai sebesar Rp 50.000.-(lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan 1 (satu) buah timbangan electric, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 000620/.09.00.00/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS HIDAYAT NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang ditemukan dari Faisal Riza, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.\
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 5189/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Nrp. 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Faisal Riza adalah benar mengandung Metamfetamina Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pardamean Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa adapun Tedakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di Jalan Yos Sudarso Gg. Kempol Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan umum.
- Bahwa Saksi bersama rekan 1 (satu) tim.
- Bahwa adapun Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal mendapatkan Informasi dari masyarakat sekitar, tempat tersebut sudah sangat resah dengan maraknya transaksi Narkotika di Jalan Jalan Yos Sudarso Gg. Kompol Kel. Clugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, selanjutnya saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan rekan melakukan penyelidikan dengan cara saksi dan rekan menyamar sebagai pembeli Narkotika dengan sebutan Sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jatan Yos Sudarso Gg. Kempot Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan umum, dimana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk, melihat hal tersebut saksi dan rekan langsung mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk memesan Narkotika dengan sebutan sabu. Kemudian Terdakwa hendak memberikan Narkotika kepada Saksi dan rekan kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti yang saat itu saya sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, Uang tunai sebesar Rp 50.000.-(lima puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) buah timbangan electrik.
- Adapun Barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, Uang tunai sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) buah timbangan electrik tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, Ulang tunai sebesar Rp 50.000.-(lima puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) buah timbangan electrik ditemukan dari genggaman tangan kanan terdakwa saat dilakukan penangkapan di Jalan Yos Sudarso Gg. Kempol Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum.
- Bahwa adapun Saksi dan rekan mengetahui bungkusan tersebut berisikan Narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan yaitu dengan cara membuka plastik klip pembungkus shabu tersebut dimana dari segi bentuk warna dan aromanya sesuai dengan yang pernah saksi dan rekan pelajari ketika dilakukan penataran dan penyuluhan Narkotika sebelumnya.
- Bahwa adapun dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa menerangkan 2 (dua) bungkus klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram adalah untuk Terdakwa jual serta dan Uang tunal sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah merupakan uang hasil penjualan Narkotika dengan sebutan Sabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwasanya mereka mendapatkan Narkotika dengan sebutan shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Iwan.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) jika Narkotika dengan sebutan sabu tersebut laku terjual semuanya;

2. Saksi Dionesius Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika.
- Bahwa adapun Tedakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di Jalan Yos Sudarso Gg. Kempol Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan umum.
- Bahwa Saksi bersama rekan 1 (satu) tim.
- Bahwa adapun Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal mendapatkan Informasi dari masyarakat sekitar, tempat tersebut sudah sangat resah dengan maraknya transaksi Narkotika di Jalan Jalan Yos Sudarso Gg. Kompol Kel. Clugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan dengan cara saksi dan rekan menyamar sebagai pembeli Narkotika dengan sebutan Sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Jatan Yos Sudarso Gg. Kempot Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan umum, dimana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk, melihat hal tersebut saksi dan rekan langsung mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk memesan Narkotika dengan sebutan sabu. Kemudian Terdakwa hendak memberikan Narkotika kepada Saksi dan rekan kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang saat itu saya sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, Uang tunai sebesar Rp 50.000.-(lima puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) buah timbangan electrik.
- Adapun Barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, Uang tunai sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) buah timbangan electrik tersebut adalah milik Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, Ulang tunai sebesar Rp 50.000.-(lima puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) buah timbangan electrik ditemukan dari genggaman tangan kanan terdakwa saat dilakukan penangkapan di Jalan Yos Sudarso Gg. Kempol Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya dipinggir jalan umum.
- Bahwa adapun Saksi dan rekan mengetahui bungkusan tersebut berisikan Narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan yaitu dengan cara membuka plastik klip pembungkus shabu tersebut dimana dari segi bentuk warna dan aromanya sesuai dengan yang pernah saksi dan rekan pelajari ketika dilakukan penataran dan penyuluhan Narkotika sebelumnya.
- Bahwa adapun dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa menerangkan 2 (dua) bungkus klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram adalah untuk Terdakwa jual serta dan Uang tunal sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah merupakan uang hasil penjualan Narkotika dengan sebutan Sabu.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwasanya mereka mendapatkan Narkotika dengan sebutan shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Iwan.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) jika Narkotika dengan sebutan sabu tersebut laku terjual semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, dijalan Yos Sudarso Gg. Kempol Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, tepatnya dijalan Umum dan ditangkap sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, Uang tunai sebesar Rp 50.000.-(lima puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) buah timbangan electrik, dimana yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian sipil yang kemudian terdakwa ketahui Polisi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB, dijalan Yos Sudarso Gg. Kempol Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, tepatnya dijalan Umum, dimana saat itu terdakwa sedang duduk-duduk dan kemudian tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan datang dan kemudian hendak membeli Narkotika dengan sebutan shabu kepada terdakwa sebanyak Rp 50.000.-, kemudian ketika terdakwa hendak memberikan Narkotika dengan sebutan shabu kepada dua orang tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan kemudian disitulah terdakwa baru mengetahui kalau dua orang tersebut adalah petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli dan dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan kemudian dari genggaman tangan kanan terdakwa Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang herisikan 2 (dua) hungkus klip Narkotika dengan sebutan shahu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0.40 (nol koma empat puluh) gram, Uang tunai sebesar Rp 50.000.-(lima puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) buah timbangan electrik dan kemudian datanglah beberapa orang petugas Polisi yang lainnya kemudian Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap Polisi, barang bukti yang ditemukan dan disita Polisi dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan beral 0,40 (nol koma empat puluh) gram, Uang tunai sebesar Rp 50.000.-(lima puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) buah timbangan electrik.- Dimana secara keseluruhan barang bukti tersebut milik saya ketika melakukan penangkapan terhadap diri saya dijalan Yos Sudarso Gg. Kempol No.42 Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, tepatnya dirumah saya

- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, Uang tunai sebesar Rp 50.000.-(lima puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) buah timbangan electrik tersebut secara keseluruhan adalah milik terdakwa

- Bahwa terdakwa menjelaskan tujuan terdakwa memiliki menyimpan dan atau menguasai 2 (dua) bungkus klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut adalah untuk terdakwa jual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mejelaskan kronologis kejadiannya ialah pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB dijalan Yos Sudarso Gg. Kempol Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, tepatnya dijalan Umum, dimana saat itu terdakwa sedang duduk-duduk dan kemudian tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan datang dan kemudian hendak membeli Narkotika dengan sebutan shabu kepada terdakwa sebanyak Rp 50.000.-, kemudian ketika terdakwa hendak memberikan Narkotika dengan sebutan shabu kepada dua orang tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian disitulah terdakwa baru mengetahui kalau dua orang tersebut adalah petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli dan dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan kemudian dan genggaman tangan kanan terdakwa Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0.40 (nol koma empat puluh) gram, Uang tunai sebesar Rp 50.000.-(lima puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) buah timbangan electrik dan kemudian datanglah beberapa orang petugas Polisi yang lainnya kemudian Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) bungkus klip Narkotika dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut dari IWAN yakni pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib dengan cara terdakwa berjumpa dengan IWAN dijalan Kayu Putih Medan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun cara terdakwa menjual Narkotika dengan sebutan shabu tersebut yakni jika ada yang datang memesan Narkotika dengan sebutan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menjual Narkotika dengan sebutan shabu kepada orang yang datang membeli kepada terdakwa dan terdakwa menunggu dijalan Yos Sudarso Gg Kempol Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan, pinggir jalan umum.

- Bahwa terdakwa menjual Narkolika dengan sebulan shabu tersebut yakni sudah sejak satu bulan terakhir ini.-

- Bahwa tujuan terdakwa memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika dengan sebutan shabu tersebut yakni terdakwa membeli Narkotika dengan sebutan shabu tersebut dari IWAN yakni Rp 320.000.-(tiga ratus dua puluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) paket, dan kemudian terdakwa menjadikan paket-paket kecil sesuai dengan pesanan pembeli dan jika Narkotika dengan sebutan shabu tersebut dapat laku semuanya maka akan dapat mencapai Rp 450.000.-(empat ratus lima puluh ribu) rupiah, dengan demikian maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 130.000.-(seratus tiga puluh ribu) rupiah, jika Narkotika dengan sebutan shabu tersebut laku terjual semuanya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus Klip Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut dengan sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- Uang tunai Sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi ROY B. SIMANJUNTAK, saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK mendapatkan Informasi dari masyarakat sekitar yang sedang banyak melakukan transaksi narkotika di Jalan Yos Sudarso Gg. Kompol Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa kemudian saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi ROY B. SIMANJUNTAK, saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK melihat terdakwa sedang duduk-duduk, kemudian saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK langsung mendatangi terdakwa dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DICNESIUS SIMANJUNTAK langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti dari genggaman tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan 2 (dua) bungkus klip narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, uang tunai sebesar Rp 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan electric;

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 000620/.09.00.00/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS HIDAYAT NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang ditemukan dari Faisal Riza, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Faisal Riza yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkankan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai berupa 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan didukung dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi ROY B. SIMANJUNTAK, saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK mendapatkan Informasi dari masyarakat sekitar yang sedang banyak melakukan transaksi narkotika di Jalan Yos Sudarso Gg. Kompol Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa kemudian saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi ROY B. SIMANJUNTAK, saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK melihat terdakwa sedang duduk-duduk, kemudian saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK langsung mendatangi terdakwa dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut saksi PARDAMEAN HARAHAP dan saksi DICNESIUS SIMANJUNTAK langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti dari genggaman tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus klip narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, uang tunai sebesar Rp 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan electric;
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 000620/.09.00.00/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS HIDAYAT NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang ditemukan dari FAISAL RIZA, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 5189/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Nrp. 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Faisal Riza adalah benar mengandung Metamfetamina Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Riza tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet kecil yang berisikan 2 (dua) bungkus Klip Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut dengan sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, SH., MH, dan As’ad Rahim Lubis, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconfrences;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Martua Sagala, SH., MH Sulhanuddin, SH.,MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

As'ad Rahim Lubis, SH., MH

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)